

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA  
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS  
2ª VARA CÍVEL

Processo nº 2000001-11.2099.8.26.0200

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Compromisso de compra e venda — Obrigação de fazer — Outorga de escritura

Requerente: Otávio Rezende Campos, qualificado nos autos, devidamente representado por advogado constituído

Requerida: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Documento: SENTENÇA

Vistos.

## RELATÓRIO

Otávio Rezende Campos ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., ambos qualificados nos autos, narrando ter celebrado com a requerida, em 3 de fevereiro de 2093, contrato particular de promessa de compra e venda do lote nº 14 da quadra J do Loteamento Jardim das Nascentes, situado nesta comarca, pelo preço certo e ajustado de R\$ 384.500,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais), a ser satisfeito mediante sinal e oitenta e quatro prestações mensais.

Afirmou o requerente haver adimplido integralmente o preço, tendo a própria requerida firmado termo de quitação em 10 de janeiro de 2098, documento juntado à inicial. Sustentou que, a despeito da quitação e de notificação extrajudicial encaminhada em 12 de novembro de 2098, a requerida recusou-se a outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda, invocando pendência de regularização do loteamento perante o registro imobiliário. Requereu a concessão de tutela de urgência para que se determinasse à requerida a abstenção de qualquer negociação sobre o imóvel e, ao final, a procedência do pedido para condená-la à outorga da escritura definitiva, sob pena de multa diária, com a condenação da vencida nas custas e nos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R\$ 384.500,00.

A tutela de urgência foi deferida por decisão de 27 de janeiro de 2099, determinando-se à requerida que se abstivesse de alienar, onerar ou de qualquer modo negociar o lote objeto do contrato até o julgamento final.

Citada, a requerida apresentou contestação em que não impugnou a celebração do contrato nem a quitação do preço, limitando-se a alegar impossibilidade material momentânea de cumprimento da obrigação, em razão de o loteamento ainda depender de providências registrárias. Pediu, subsidiariamente, a concessão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a lavratura do ato e o afastamento de qualquer multa cominatória.

Houve réplica, na qual o requerente juntou certidão comprobatória da conclusão do registro do loteamento em 14 de março de 2099. Intimadas a especificar provas, as partes declararam não ter outras a produzir.

É o relatório. Decido.

## FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia é exclusivamente de direito e os fatos relevantes encontram-se demonstrados por prova documental.

A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, figurando o requerente como destinatário final de empreendimento imobiliário explorado profissionalmente pela requerida, razão pela qual incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a interpretação mais favorável ao aderente e a responsabilidade do fornecedor pelos riscos próprios de sua atividade.

O adimplemento integral do preço é fato incontroverso. A requerida, em contestação, não negou a quitação, que ademais está documentada em termo por ela própria subscrito em 10 de janeiro de 2098. Integralmente pago o preço e inexistindo cláusula de arrependimento, ao promitente comprador assiste o direito à adjudicação do bem e, por consequência lógica, à outorga da escritura pública definitiva de compra e venda, obrigação que decorre da própria natureza do contrato e do disposto no Código Civil quanto ao direito real do promitente comprador.

A alegação de pendência registrária não socorre a requerida. A regularização do parcelamento do solo constitui ônus inerente à atividade do loteador e não pode ser oposta ao adquirente que cumpriu pontualmente as obrigações assumidas. Demais disso, a certidão juntada em réplica demonstra que o registro do loteamento foi concluído em 14 de março de 2099, de modo que o óbice invocado deixou de existir antes mesmo do julgamento, restando esvaziada a tese defensiva.

Pelo mesmo motivo, indefere-se o prazo subsidiário de 180 (cento e oitenta) dias postulado na defesa. Regularizado o empreendimento e quitado o preço desde 2098, o prazo de 30 (trinta) dias mostra-se suficiente e razoável para a lavratura do ato notarial, sobretudo diante da longa mora já imputável à requerida.

No que toca à multa cominatória, a fixação de astreintes é medida necessária para assegurar a efetividade do provimento de natureza mandamental, nos termos do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil. Atento aos critérios de proporcionalidade e de vedação ao enriquecimento sem causa, fixo a multa diária em R\$ 500,00 (quinhentos reais), com limitação do montante total a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), patamar compatível com a expressão econômica do contrato e apto a compelir a devedora ao cumprimento espontâneo.

Por fim, presentes a probabilidade do direito, ora reconhecida em cognição exauriente, e o perigo de dano decorrente do risco de alienação do lote a terceiros, impõe-se a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

(a) condenar a requerida Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda. a outorgar ao requerente Otávio Rezende Campos a escritura pública definitiva de compra e venda do lote nº 14 da quadra J do Loteamento Jardim das Nascentes, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação desta sentença, arcando a requerida com os emolumentos e tributos que por lei lhe incumbem;

(b) fixar, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer acima imposta, multa diária de R\$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas sub-rogatórias cabíveis, inclusive a expedição de mandado para que esta sentença produza os mesmos efeitos da declaração de vontade não emitida;

(c) confirmar a tutela de urgência deferida em 27 de janeiro de 2099, mantendo a proibição de alienar, onerar ou negociar o lote objeto do contrato até o efetivo cumprimento da obrigação.

Condeno a requerida, por inteiro, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, corrigido o valor pelo INPC desde a propositura.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto das Águas, 18 de maio de 2099.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 18/05/2099.